

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4603/2542

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน

โจทก์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน

ผู้ร้อง

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้าน

บริษัทayangพาราเทพสง จำกัด กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 102

การที่ผู้ร้องจะขอใช้สิทธินำเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 มาหักกลบลบหนี้กับเงินที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้แล้วตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 102 นั้น จะต้องพิจารณาว่าในวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 1 ผู้ร้องเป็นหนี้จำเลยที่ 1 ตามบัญชีเงินฝากประจำคือเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยเพียงใด แล้วจึงนำมาหักกลบลบหนี้กับจำเลยที่ 1 ได้ ผู้ร้องไม่อาจนำดอกเบี้ยของเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วมาหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 102 ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยทั้งสามเด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 และพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลายเมื่อวันที่ 17

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องยื่นคำขอรับชำระหนี้และศาลมีคำสั่งให้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามเป็นเงิน 289,167,977.99 บาท ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2539 ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้นำเงินฝากประจำที่จำเลยที่ 1 ฝากไว้กับผู้ร้องจำนวน 4,057,564.23 บาท มาหักกลบลบหนี้กับเงินที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยทั้งสามแต่ผู้คัดค้านเห็นว่าเงินฝากในบัญชีของจำเลยที่ 1 คำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นเงิน 3,016,694.99 บาท และเมื่อคำนวณต้นเงินฝากพร้อมดอกเบี้ยถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอหักกลบลบหนี้เป็นเงิน 4,141,040.81 บาท ซึ่งยอดที่เพิ่มนี้เป็นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดรวมอยู่ด้วยเป็นเงิน 1,124,345.82 บาท ผู้ร้องจะนำเอาดอกเบี้ยดังกล่าวมาหักกลบลบหนี้ไม่ได้และมีคำสั่งให้ผู้ร้องหักกลบลบหนี้ได้ 3,016,695.99 บาท (ที่ถูกเป็น 3,016,694.99 บาท และให้ผู้ร้องส่งเงิน 1,124,345.82 บาท ต่อผู้คัดค้าน คำสั่งของผู้คัดค้านดังกล่าวไม่ถูกต้องเนื่องจากการที่จำเลยที่ 1 ฝากเงินไว้กับผู้ร้องนั้น ผู้ร้องจะต้องคืนเงินฝากดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อถูกทวงถามตามเงื่อนไขและเวลาที่กำหนด และจำเลยที่ 1 มีสิทธิที่จะได้ดอกเบี้ยตลอดเวลาจนกว่าจะถอนเงินคืนทั้งหมด ซึ่งผู้ร้องมีหน้าที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่จำเลยที่ 1 ตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ถอนเงินคืน เมื่อผู้ร้องยื่นคำร้องขอหักกลบลบหนี้หน้าที่ที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้แก่จำเลยที่ 1 ก็จะสิ้นสุดลงเพียงนั้น ดังนั้นเงินต้นและดอกเบี้ยที่คำนวณถึงวันขอหักกลบลบหนี้จึงเป็นหนี้ที่ผู้ร้องจะต้องชำระให้แก่จำเลยที่ 1 ทั้งหมด มิใช่เฉพาะยอดเงินที่คำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดขอให้ผู้ร้องหักกลบลบหนี้เป็นเงิน 4,057,564.23 บาท และไม่ต้องส่งเงิน 1,124,345.82 บาท ต่อผู้คัดค้าน โจทก์และผู้คัดค้านยื่นคำแถลงคัดค้านเป็นทำนองเดียวกันว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเป็นหนี้ที่ผู้ร้องจะนำมาหักกลบลบหนี้ไม่ได้เนื่องจากหนี้ที่นำมา

ขอหักกลบลบหนี้ได้ต้องเป็นหนี้ที่อยู่ก่อนหรือมีอยู่ในวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 102 ขอให้ยกคำร้องและ
ให้ผู้ร้องหักกลบลบหนี้ได้ 3,016,694.99 บาท และส่งเงิน 1,124,345.82 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 16 มกราคม 2541 (วันฟังคำสั่งเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์) เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของผู้คัดค้าน ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลย
ทั้งสามถูกศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 ผู้ร้อง
เป็นเจ้าของจำเลยทั้งสามและศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สิน
ของจำเลยทั้งสามเป็นเงิน 289,167,977.99 บาท ต่อมาวันที่ 9 ธันวาคม 2539 ผู้ร้อง
ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านเพื่อขอเงินฝากประจำที่จำเลยที่ 1 ฝากไว้กับผู้ร้องพร้อม
ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอหักกลบลบหนี้เป็นเงิน 4,057,564.23
บาทกับเงินที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้แล้ว แต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ผู้ร้องหัก
กลบลบหนี้ได้เพียง 3,016,694.99 บาท อันเป็นยอดเงินในบัญชีเงินฝากประจำของ
จำเลยที่ 1 คำนวณถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และให้ผู้ร้องส่งเงินอีก
1,124,345.82 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันที่ 16 มกราคม 2541 อัน
เป็นวันที่ผู้ร้องทราบคำสั่งของผู้คัดค้าน เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จคดีมีปัญหาข้อ
กฎหมายต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องว่า ผู้ร้องจะนำดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นภาย

หลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 เด็ดขาดแล้วมาหักกลบลบหนี้กับเงินที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้จากกองทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่ที่ผู้ร้องฎีกาอ้างว่า สิทธิหักกลบลบหนี้กับจำเลยที่ 1 นั้น ผู้ร้องจะใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้ แม้หลังจากที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว และหนี้สินที่จะนำมาหักล้างกันระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 นั้นต้องคิดคำนวณจนถึงวันขอหักกลบลบหนี้อันเป็นวันที่สิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ 1 กับผู้ร้องสิ้นสุดลงนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 102 บัญญัติไว้ว่า ถ้าเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้เป็นหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถึงแม้ว่ามูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็ดีหรืออยู่ในเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาที่ดีก็อาจหักกลบลบกันได้เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ภายหลังที่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ร้องจะขอใช้สิทธินำเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 มาหักกลบลบหนี้กับเงินที่ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องได้รับชำระหนี้แล้วนั้น จะต้องพิจารณาว่าในวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจำเลยที่ 1 นั้น ผู้ร้องเป็นหนี้จำเลยที่ 1 ตามบัญชีเงินฝากประจำคือเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยเพียงใด แล้วจึงนำมาหักกลบลบหนี้กับจำเลยที่ 1 ได้หรือไม่อาจนำดอกเบี้ยของเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ที่เกิดขึ้นภายหลังจากวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วมาหักกลบลบหนี้ตามมาตรา 102 ได้ ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ร้องและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนมานั้นจึงชอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ศิริชัย สวัสดิ์มงคล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-กิตติยาภรณ์ อาตมียะนันท์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 102 เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิขอรับชำระหนี้สามารถใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ได้โดยไม่ต้องนำหนี้ที่เจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้มายื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตาม มาตรา 27,91 เพียงแต่แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หนี้ ก็เป็นอันระงับ ดังตัวอย่างในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1303/2501 การหักกลบลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้ และลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้นย่อมทำได้โดยเจ้าหนี้แสดงเจตนาไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หนี้ก็เป็นอันระงับสิ้นไปเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้เสียก่อนจึงจะหักกลบลบหนี้กันได้พระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 102 เป็นแต่เพียงบทขยายความการหักกลบลบหนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เท่านั้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3356/2524 ธนาคารผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิขอรับชำระหนี้กับมีหน้าที่ ต้องคืนเงินที่รับฝาก จึงมีสิทธิหักกลบลบหนี้โดยการแสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 102 ได้ แม้จะมีได้แสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตรา 91 ก็ตาม เพราะข้อเท็จจริงตามคำร้องของผู้ร้องรับกันแล้วว่าลูกหนี้เป็นหนี้ธนาคารผู้ร้องตามจำนวนในคำร้องจริง เมื่อเจ้าหนี้ได้แสดงเจตนาหักกลบลบหนี้ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 วรรคสอง ให้มีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้ทั้งสองฝ่ายนั้นจะอาจหักกลบลบกันได้เป็นครั้งแรกเวลาที่หนี้ทั้งสองฝ่ายอาจหักกลบลบกันได้ เป็นครั้งแรกในคดีล้มละลายก็คือ

วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ปราบกฏข้อเท็จจริงในคดีที่บันทึกนี้ว่า ในวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาด จำเลยที่ 1 มียอดเงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำอยู่กับผู้ร้องเพียง 3,016,694.99 บาท เท่านั้น ในขณะที่จำเลยที่ 1 เป็นหนี้ผู้ร้องอยู่มากกว่าสองร้อยล้านบาท เมื่อการแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้รายนี้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 วรรคสอง เงินฝากในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยที่ 1 ก็จะถูกหักกลบลบหนี้ไปหมดสิ้นแล้วตั้งแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และเมื่อไม่มีเงินต้นเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินฝากภายหลังวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยที่ 1 เด็ดขาดจึงไม่อาจเกิดขึ้นได้ แต่เหตุที่คดีนี้ยังมีดอกเบี้ย เงินฝากเกิดขึ้นอีก 1,124,345.82 บาท น่าจะเป็นเพราะผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้ขอใช้สิทธิหักกลบลบหนี้มิได้ตั้งประเด็นว่าการแสดงเจตนาหักกลบลบหนี้มีผลย้อนหลังไปจนถึงเวลาที่จะอาจหักกลบลบหนี้กันได้ เป็นครั้งแรกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 342 วรรคสอง ไว้ในคำร้องขอหักกลบลบหนี้ทั้งยังเป็นผู้คิดดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่จำเลยที่ 1 ภายหลังวันที่จำเลยที่ 1 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วเองคำวินิจฉัยของศาลฎีกาคดีนี้จึงชอบด้วยเหตุผลสำหรับข้อเท็จจริงเช่นนี้ ประดิษฐ์ เอกมณี